

RECURSO CÍVEL Nº 5064330-09.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci GRANDO

RECORRENTE: MARCELO CARDOSO DE ANDRADE (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. IRPF. FOLGA INDENIZADA E FOLGA QUARENTENA *STAND BY* RETROATIVA. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. DOBRA, DIAS EXTRAS A BORDO, DIAS DE QUARENTENA, QUARENTENA RETROATIVA, CURSOS E FERIADOS VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando pontualmente a sentença para julgar procedente o pedido referente às rubricas "folgas indenizadas" e "folgas indenizadas stand by retroativa", tendo em vista o seu caráter indenizatório, de modo a determinar a sua exclusão da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, com a condenação da ora recorrente à restituição dos valores descontados a tal título, observada a prescrição quinquenal e a correção pela Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. Custas recolhidas em [evento 38, CUSTAS2]. Sem condenação em honorários, eis que recorrente vencedor, ainda que em parte. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 06 de novembro de 2024.

5064330-09.2024.4.02.5101

510014741368 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5064330-09.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci GRANDO

RECORRENTE: MARCELO CARDOSO DE ANDRADE (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo demandante [evento 38, RECLNO1] em razão da sentença [evento 24, SENT1] de improcedência do pleito de exclusão das verbas de "folga indenizada", "dobra", "curso/curso técnico", "dias de quarentena", "quarentena retroativa", "folga quarentena *stand by*", "dias extras a bordo", "feriado acordo coletivo offshore" e "feriado offshore 2ª sexta-feira agosto" da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, com a condenação da ora recorrente à restituição dos valores descontados a tal título, observada a prescrição quinquenal e a correção pela Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.

Em suas razões recursais, o ora recorrente sustenta a tese de que tais rubricas têm caráter indenizatório e que, portanto, sobre tais valores não deveria incidir Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF. Requer, deste modo, a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no [evento 41, CONTRAZ1].

É breve o relatório. Decido.

VOTO

O recurso é tempestivo [eventos 33 e 38]. Custas recolhidas em [evento 38, CUSTAS2].

Na sentença ora recorrida foram julgados parcialmente procedentes os pedidos autorais, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, para declarar a inexistência de relação jurídico tributária quanto ao imposto de renda de pessoa física incidente sobre as verbas de

"folga indenizada", "dobra", "curso/curso técnico", "dias de quarentena", "quarentena retroativa", "folga quarentena *stand by*", "dias extras a bordo", "feriado acordo coletivo offshore" e "feriado offshore 2ª sexta-feira agosto", bem como para condenar a ré a restituir à parte autora os valores recolhidos indevidamente a esse título, *observada a prescrição quinquenal e a correção pela SELIC*.

Como visto, a controvérsia diz com a incidência ou não do tributo sobre as verbas decorrentes de "folga indenizada", "dobra", "curso/curso técnico", "dias de quarentena", "quarentena retroativa", "folga quarentena *stand by*", "dias extras a bordo", "feriado acordo coletivo offshore" e "feriado offshore 2ª sexta-feira agosto", com base nas informações constantes dos contracheques de [evento 1, CHEQ7] e acordos coletivos de [evento 1, OUT9 a evento 1, OUT12].

No tocante às rubricas referentes às folgas indenizadas, discriminadas em contracheques como "folga indenizada" e "folga quarentena *stand by* retroativa", o juízo de origem fundamentou a improcedência pelo fato de que a pretensão de restituição de valores indevidamente recolhidos a título de imposto de renda teria sido erroneamente formulada, vez que se baseia em metodologia de cálculo para a apuração do valor a receber por meio do somatório das diferenças mensais atualizadas do imposto retido na fonte, ao invés do resultado das diferenças encontradas a partir do refazimento das DIRPFs dos anos-base respectivos.

Sobre tal ponto, algumas considerações são necessárias.

De início, cumpre ressaltar que não há controvérsia quanto à natureza indenizatória de tais rubricas, uma vez que a sentença ora recorrida reconhece tal condição, a ensejar a não incidência de imposto de renda sobre elas. Ademais, em relação ao critério de apuração do valor restituível, tais considerações poderão ser avaliadas em fase de liquidação de sentença.

A corroborar a natureza indenizatória dessas verbas, precedente, com os ajustes necessários, desta 6ª Turma Recursal (processo nº 5067075-59.2024.4.02.5101, julgado na Sessão Extraordinária de 23/10/2024), assim ementado:

RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. IRPF. FOLGA INDENIZADA E FOLGA QUARENTENA STAND BY RETROATIVA. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. DOBRA, DIAS EXTRAS A BORDO, DIAS DE QUARENTENA, QUARENTENA RETROATIVA, CURSOS E FERIADO. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. FOLGA REMUNERADA, FOLGA HOTEL, DOBRA 140,5%, DOBRA DE ESCALA, FERIADO COM PERCENTUAL 140,5% E TREINAMENTO OFF SHORE 140,5%. NÃO COMPROVADO O RECEBIMENTO. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tal entendimento encontra respaldo na Turma Nacional de Uniformização (TNU), que firmou a seguinte tese no PEDILEF nº 50280056720164047200, julgado em 16/03/2020: "*Não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas*".

Portanto, quanto ao ponto, merece provimento o pleito autoral.

Já no que diz respeito à rubrica "dobra", deve-se observar o que diz a Lei nº 5.811/1972, que regulamenta o regime de trabalho dos empregados nas atividades de exploração, perfuração, produção e refinação de petróleo, estabelecendo que "*sempre que for imprescindível à continuidade operacional*", o empregado será mantido em seu posto de trabalho, em regime de revezamento (art. 2º) ou de sobreaviso (art. 5º), quando então haverá o pagamento em dobro das horas em que permanecer trabalhando, além de lhe ser assegurado o repouso remunerado de 24 horas consecutivas para cada 1 ou 3 turnos trabalhados no regime de revezamento, conforme a duração do turno seja, respectivamente, de 12 ou 8 horas.

Vê-se, portanto, que não obstante num primeiro momento o trabalhador em regime *off-shore* de fato trabalhe em período que lhe seria de descanso (e por este trabalho extraordinário receba em dobro), o fato é que a própria legislação lhe assegura, nesta hipótese, um repouso *a posteriori*, de modo que a folga correspondente será efetivamente gozada, e não indenizada.

Assim, o descanso não é suprimido pela eventual atividade em regime de revezamento ou sobreaviso que se fizer "*imprescindível à continuidade operacional*", mas apenas terá sua fruição postergada, na forma regulada pela lei de regência. Apenas se essa folga diferida não for efetivamente gozada é que se poderá falar em indenização da folga não gozada, mas a ser paga em rubrica diversa que não se confunde com a "dobra" ou "diárias dobradas" de que estamos tratando.

Parece claro, portanto, que o pagamento em dobro de que trata a rubrica em tela não constitui indenização pelo período de folga não gozada, a qual será posteriormente fruída ou indenizada, mas sim um pagamento extra pela atividade/trabalho que o trabalhador permanece

desempenhando por *imperiosa necessidade de continuidade do serviço operacional*, pagamento este de caráter remuneratório.

Ainda com relação a este tema, ressalto que a Turma Nacional de Uniformização, no PEDILEF nº 50280056720164047200, julgado em 16/03/2020, tratou apenas das folgas indenizadas propriamente ditas, oportunidade em que teceu diferenças entre o conceito de renda e acréscimo patrimonial e o da verba que apenas corresponde a reparação de um direito não fruído, que não se confunde com renda nova sujeita a incidência de imposto de renda. Naquele julgado, fez-se referência a remansosa jurisprudência do STJ sobre o assunto, concluindo pela não incidência do imposto de renda sobre verbas recebidas pelo empregado quando este *"tem de trabalhar no dia em que deveria, por lei, estar descansando, vindo a receber por esse desgaste uma compensação financeira, não tem ela a natureza jurídica de renda ou acréscimo patrimonial, mas mera compensação ou reparação pelo desgaste lhe imposto. Por isso mesmo, não há que se falar em amoldamento à regra básica de incidência do imposto de renda, caracterizando-se, em verdade, não incidência tributária."*

Naquele julgado, a TNU chegou a afirmar que a natureza indenizatória da verba "folga indenizada" se revelava pelo *"(a) o fato de não ser concedido ao autor, empregado, um período posterior em compensação pelo trabalho no dia de seu descanso legal, exigindo-lhe o empregador o labor no período em que deveria estar descansando. Daí o pagamento compensatório em função da frustração do descanso legal não concedido."*

Não é, entretanto, o que ocorre com as chamadas "dobras" ou "diárias dobradas", em que o descanso é postergado, e não efetivamente suprimido, nos termos do art. 3º, inciso V, e art. 4º, inciso II, art. 6º, inciso I, da Lei nº 5.811/72.

Assim, alinho-me aos precedentes desta 6ª Turma Recursal, no sentido de compreender as dobras como verbas de natureza remuneratória, sujeitas, portanto, à incidência de imposto de renda, por considerar que *"o trabalhador em regime off-shore pode ser mantido no posto de trabalho em período que seria de descanso, por imperiosa necessidade de continuidade do serviço operacional ou por segurança. Em tais casos, será devido ao empregado o pagamento diferenciado por cada hora trabalhada, além do repouso compensatório em período subsequente, nos termos da Lei 5.811/1972, que dispõe sobre o regime de trabalho em atividades relacionadas à exploração, perfuração, produção e refinação de petróleo, industrialização de xisto, indústria petroquímica e transporte de petróleo e seus derivados."*

No entanto, é preciso bem estabelecer que o valor a maior pago pelas horas trabalhadas em período de descanso possui natureza remuneratória, sujeitando-se, portanto, à incidência de imposto de renda. Apenas a indenização pelo descanso não fruído é que tem natureza indenizatória." (Processo 5004970-59.2023.4.02.5108, julgado em 20/05/2024, Relatora Juíza federal ALESSANDRA BELFORT BUENO).

Ressalto que também a 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro parece ter alterado seu entendimento sobre a questão, manifestando, em julgados mais recentes, posição em que reconhece o caráter remuneratório das chamadas "dobras", a exemplo do recurso cível nº 5000398-02.2024.4.02.5116/RJ, Relator Juiz Federal FABRICIO FERNANDES DE CASTRO, julgado em 06/08/2024:

TRIBUTÁRIO. UNIÃO/FAZENDA NACIONAL. IRPF SOBRE FOLGAS INDENIZADAS E VERBAS SIMILARES. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DA RÉ. ENTENDIMENTO DA TNU COM A FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: "NÃO INCIDE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS FOLGAS DO EMPREGADO TRABALHADAS E INDENIZADAS". RECURSO DA FAZENDA NACIONAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A REPETIÇÃO DO INDÉBITO QUANTO ÀS RUBRICAS "DOBRAS" E "DIF DOBRAS", MANTIDA A PROCEDÊNCIA QUANTO ÀS DEMAIS RUBRICAS (DIF FOLGAS INDENIZADAS; FOLGAS INDENIZADAS; FOLGA IND/CURSOS OFFSHORE; E DIF. FOLGAS IND./CURSOS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

Quanto à rubricas "dias extras a bordo", "dias de quarentena" e "quarentena retroativa", também recebidas pelo demandante, estas não possuem caráter indenizatório, pois consistem em verbas remuneratórias acrescidas ao salário do empregado, respectivamente correspondentes a dias em que o trabalhador permaneceu embarcado além do tempo usual e dias em que esteve em isolamento pré ou pós embarque. Com efeito, eventual incidência de imposto de renda sobre elas não enseja a restituição dos correspondentes valores descontados.

No mesmo sentido, confira-se ementa de julgado desta 6ª Turma Recursal, relatado pela Exma. Juíza Federal ADRIANA MENEZES DE REZENDE, que passou a adotar o entendimento de conferir natureza remuneratória à referida rubrica, como verificado no processo 5005370-49.2023.4.02.5116, julgado em 03/04//2024, *in verbis*:

TRIBUTÁRIO. FOLGAS INDENIZADAS. NÃO INCIDÊNCIA DE IRPF. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. RUBRICAS DE "DOBRA", "DOBRA AIR LOCK", "DIAS EXTRAS A BORDO", "DIAS DE QUARENTENA" E "CURSO". ACRÉSCIMO PATRIMONIAL EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO LABORAL, NOS TERMOS DO ART.43, DO CTN. ENTENDIMENTO DA TNU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Quanto à rubrica "cursos" (ou "curso técnico"), também recebida pelo demandante, esta não possui caráter indenizatório, pois consiste em verba remuneratória acrescida ao salário do empregado, correspondente a períodos de realização de cursos preparatórios para as atividades profissionais. Com efeito, eventual incidência de imposto de renda sobre ela não enseja a restituição dos correspondentes valores descontados.

No mesmo sentido, confira-se ementa de julgado desta 6ª Turma Recursal, relatado pela Exma. Juíza Federal ADRIANA MENEZES DE REZENDE, que passou a adotar o entendimento de conferir natureza remuneratória à referida rubrica, como verificado no processo 5132541-34.2023.4.02.5101, julgado em 10/04//2024, *in verbis*:

TRIBUTÁRIO. "DOBRA", "FOLGA INDENIZADA/TRABALHADA", "HORA EXTRA/DOBRAS" "DIARIA VIAGEM" E "DIÁRIA DE TREINAMENTO". NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. TRABALHO EM PREJUÍZO DO DESCANSO DO TRABALHADOR POR NECESSIDADE DO SERVIÇO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. TESE CONSOLIDAÇÃO PELA TNU NO PEDILEF 50280056720164047200. OUTRAS RUBRICAS INDICADAS NA PETIÇÃO INICIAL. NÃO EVIDENCIADO CARÁTER INDENIZATÓRIO. PREVISÃO EM ACORDO/CONVENÇÃO COLETIVA. DESCABE À EMPRESA AFASTAR TRIBUTO COM BASE EM NOMENCLATURAS ATRIBUÍDAS EM CONTRACHEQUE. DISPOSIÇÕES PARTICULARES NÃO SE OPÕE AO FISCO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 123 DO CTN. DENOMINAÇÃO DE VERBA POR PARTICULARES NÃO DEFINE A SUA NATUREZA JURÍDICA. ART. 3º, §4º, DA LEI 7.713/88. FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA. ARTIGO 43 DO CTN. MANTIDO APENAS O CARÁTER INDENIZATÓRIO DAS FOLGAS INDENIZADAS/TRABALHADAS, SENDO AS DEMAIS VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Por fim, quanto às rubricas "feriado acordo coletivo offshore" e "feriado offshore 2ª sexta-feira agosto", também recebidas pelo demandante, estas não possuem caráter indenizatório, pois consistem em verbas remuneratórias acrescidas ao salário do empregado, correspondente a dias trabalhados em feriados. Com efeito, eventual incidência de imposto de renda sobre ela não enseja a restituição dos correspondentes valores descontados.

Nesse sentido, precedente, com os ajustes necessários, desta 6ª Turma Recursal (processo nº 5003077-14.2024.4.02.5103, julgado na Sessão Extraordinária de 21/08/2024), assim ementado:

RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. IRPF. FOLGA INDENIZADA E FOLGA QUARENTENA STANDY BY. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. DOBRA, INDENIZAÇÃO POLÍTICA DE VIAGEM, CURSO, CURSO TÉCNICO, DIAS DE QUARENTENA, DIAS EXTRAS A BORDO, FERIADO ACORDO COLETIVO (OFFSHORE), FERIADO OFFSHORE 2ª SEXTA FEIRA DE AGOSTO. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. ENTENDIMENTO PESSOAL. RESSALVA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Nessas condições, **VOTO** no sentido de **CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO** ao recurso, reformando pontualmente a sentença para julgar procedente o pedido referente às rubricas "folgas indenizadas" e "folgas indenizadas *stand by* retroativa", tendo em vista o seu caráter indenizatório, de modo a determinar a sua exclusão da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, com a condenação da ora recorrente à restituição dos valores descontados a tal título, observada a prescrição quinquenal e a correção pela Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. Custas recolhidas em [evento 38, CUSTAS2]. Sem condenação em honorários, eis que recorrente vencedor, ainda que em parte. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. **Intimem-se.**